

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 26 del 26/01/2024 COPIA
---	--	---

DETERMINAZIONE N. 2 del 26.01.2024

Oggetto:

Liquidazione compensi professionali avv. Santo Delfino – Ricorso Palmeto avverso ordinanza sindacale.

IL DIRIGENTE

Segreteria Generale

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 15 del 02.08.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023-2025;
- con deliberazione n. 16 del 02.08.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamate:

la deliberazione n. 56 del 20.11.2019, adottata dalla Giunta comunale, con cui si emanava apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Contenzioso affinché il Comune di Squillace provveda a costituirsi nel giudizio introdotto davanti al Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria – Catanzaro, contro il Comune di Squillace, su ricorso del Palmeto in persona del Presidente e Amministratore delegato dott. Paolo Ferlito, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Raffaele Mirigliani e Marco Mirigliani, per l'annullamento dell'ordinanza n. 31/2019 emessa dal Sindaco del Comune di Squillace;

la determinazione n. 695 in data 13.12.2019, adottata dal Responsabile del Servizio Contenzioso, con cui, in ossequio alla citata deliberazione giuntale, risulta conferito incarico professionale all'avv. Santo Delfino del foro di Reggio Calabria;

Considerato che l'avv. Santo Delfino, ha richiesto il pagamento del proprio onorario, in relazione al giudizio su indicato;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui *“la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”*;

Ritenuto di dover provvedere nel merito, liquidando, ai sensi del richiamato art. 184 del TUEL, nei confronti

dell'avv. Santo Delfino, la somma complessiva di € 2.961,92 al lordo di accessori di legge (CAP 4%);
Vista la fattura n. 39/2023, per la somma complessiva di € 2.961,92 al lordo di accessori di legge (cap 4%), a titolo di saldo compensi professionali relativi alla difesa nel giudizio di davanti al TAR Calabria – Catanzaro, introdotto su ricorso del Palmeto per l'annullamento dell'ordinanza n. 31/2019 emessa dal Sindaco del Comune di Squillace;

Visti :

gli artt. 107, 147 bis e 184 del d.lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.R. n.62/2013;

il d.lgs. 33/2013;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto in premessa;

di liquidare – a titolo di saldo, per il compenso professionale relativo alla difesa nel giudizio introdotto su ricorso del Palmeto davanti al Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria – Catanzaro, per l'annullamento dell'ordinanza n. 31/2019 emessa dal Sindaco del Comune di Squillace, la somma complessiva di € 2961,92, compresi accessori, in favore dell'avv. Santo Delfino, del foro di Reggio Calabria;

di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, su conto corrente intestato al medesimo professionista, con IBAN: ...OMISSIS..., come da fattura n. 39/2023;

di dare atto che la spesa trova imputazione sul Cap. 57 del redigendo bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per l'ordinazione dei pagamenti;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs 267/2000.

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo

IL DIRIGENTE

F.TO avv. Giuseppina Ferrucci

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

\ Bilancio esercizio:

Impegno:

Intervento:

Squillace,

Il Responsabile del Settore
F.TO dott. Pasquale Muccari

è copia conforme all'originale.



Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci